

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (NDA)

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Публичной оферты. Акцептуя Оферту, Заказчик и Исполнитель (далее — Стороны) принимают условия настоящего Соглашения о нижеследующем:

1. Термины и определения

- **Конфиденциальная информация** — любые сведения коммерческого, технического, персонального или финансового характера, передаваемые Сторонами друг другу в устной, письменной или электронной форме для целей устранения неполадок при работе с ЭТрН.
- **Специфическая информация ЭТрН** — к ней относятся данные учетных записей (логины, пароли, API-ключи) для доступа к операторам ИС ЭПД (информационных систем электронных перевозочных документов), ГИС ЭПД, ключи ЭЦП (без передачи самих приватных ключей), персональные данные водителей, сведения о маршрутах, стоимости и объемах перевозимых грузов, контрагентах Заказчика.

2. Обязательства Сторон

Исполнитель обязуется в процессе выполнения работ по устранению технических сбоев и ошибок:

- **Использовать информацию строго по назначению:** Использовать полученные данные исключительно для анализа причин неполадок, тестирования и восстановления работоспособности системы ЭТрН.
- **Ограничить доступ:** Предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем сотрудникам, которые непосредственно заняты в устранении неполадок.
- **Обеспечить защиту данных:** Применять организационные и технические меры защиты информации (шифрование каналов связи, двухфакторную аутентификацию, безопасное удаление логов после завершения сессии техподдержки).
- **Удалять временные данные:** Незамедлительно уничтожать любые скриншоты, дампы баз данных или файлы ЭТрН, полученные от Заказчика, как только техническая проблема будет решена.

3. Обработка персональных данных (ПДн)

- При получении доступа к ЭТрН Исполнитель может иметь доступ к ПДн третьих лиц (ФИО водителей, паспортные данные, номера ВУ, телефоны).
- Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность ПДн в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и обрабатывать их исключительно по поручению Заказчика в целях исполнения договора.

4. Исключения из конфиденциальности

Конфиденциальной не признается информация, которая:

- Является общедоступной на момент передачи или стала таковой без нарушения настоящего Соглашения.
- Должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (по запросу судов, правоохранительных органов, Минтранса/ФНС в рамках ГИС ЭПД).

5. Ответственность Сторон

- За разглашение Конфиденциальной информации или ее несанкционированное использование Сторона, допустившая нарушение, обязана возместить другой Стороне **прямые задокументированные убытки**.
- Исполнитель не несет ответственности за утечку информации, если она произошла по вине Заказчика (например, передача паролей через незащищенные мессенджеры или использование Заказчиком скомпрометированных каналов связи).

6. Срок действия Соглашения

- Соглашение вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует в течение всего срока оказания услуг, а также в течение **3 (трех) лет** с момента прекращения действия Оферты (или удаления личного кабинета Заказчика).